

CASACIÓN Y TEDH · 19/03/2001

Casación — deliberación complementaria

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Recurso	El Tribunal de Casación francés (Cour de cassation)	19/03/2001

PARTES

McDonald's France c. Bernard Collorafi

FICHA DE SÍNTESIS

Nota complementaria en deliberación de McDonald's — Tribunal de Casación · 19 de marzo de 2001

Resumen: nota complementaria en deliberación presentada en nombre de McDonald's France por la SCP Delaporte-Briard, abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, tras la audiencia del 7 de marzo de 2001, contra Bernard Collorafi, SEBOL, B et O y LES PINS (SCP Bouzidi), en el recurso n.º X 00-14.487.

Lo esencial

McDonald's completa sus observaciones sobre el importe pendiente de pago. Impugna el cálculo contrario, que limitaría la deuda a 2.238.287,57 F a 31 de diciembre de 2000, y mantiene un saldo de 2.837.763,84 F. Responde a continuación al argumento basado en la hipoteca judicial constituida sobre la casa del Sr. Collorafi en Le Cannet: según la correspondencia del notario encargado de la venta, en realidad no podría cobrar ninguna suma, ya que solo goza de una hipoteca de segundo rango, por detrás de una hipoteca legal del Tesoro Público y de diversos avisos a tercero poseedor. Señala contradicciones en el contrato preliminar de compraventa aportado: el Sr. Collorafi solo es propietario parcial del bien (con su esposa y la SCI «Collo») y el precio, fijado en 3.200.000 F en el contrato preliminar, habría bajado a 1.866.666 F según el notario. Concluye que, al no haberse iniciado la ejecución de la sentencia recurrida, el recurso debe retirarse de la lista de asuntos pendientes de resolución. Se aporta como anexo una carta de Maître Amalvy, notario en Maussane-les-Alpilles, de 28 de julio de 2000, que detalla las inscripciones hipotecarias y los créditos fiscales que gravan el bien.

Alcance

Documento de la fase ante el Tribunal de Casación: McDonald's trata en él de que el recurso se retire de la lista invocando la falta de ejecución de la sentencia y la aparente insolvencia del deudor.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/nota-deliberacion-casacion-mcdonalds-retirada-recurso-2001/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.